

1523078-12.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado.

A Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523078-12.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523078-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259641/2021 - 91º D.P. CEASA, 20421995 - 91º D.P. CEASA, 3734/21/357 - 91º D.P. CEASA, 3736/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2259641 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO EMANUEL DOS SANTOS MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Fernando Emanuel dos Santos Moreira, qualificado nos autos na fl. 16, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 22/setembro/2021, por volta das 15h20, na Rua Barão de Jundiaí, 400, Lapa, nesta cidade, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado,

teria subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, marca Samsung, modelo J-6, de propriedade da vítima Emilly Amorim Brito.

Consta da denúncia que, o réu, previamente conluiado com seu coautor não identificado para prática de crime patrimonial, visualizou a vítima caminhando pela via e dela se aproximou pelo lado direito, enquanto o coautor se aproximou pelo lado esquerdo, cercando-a; nesse contexto, o averiguado ameaçou a ofendida, por meio de palavras, de mal grave e iminente, exigindo que essa entregasse o aparelho celular; a vítima, subjugada e temendo por sua integridade física, cedeu as ameaças e entregou o referido telefone ao acusado, que imediatamente empreendeu fuga, seguindo direção oposta de seu coautor; ocorre que, durante a fuga, policiais militares em patrulhamento na região visualizaram o investigado em atitude suspeita, pois demonstrava demasiado nervosismo, razão pela qual decidiram pela abordagem; em busca pessoal, os aludidos policiais encontraram na posse do réu um aparelho celular que parecia pertencer a uma mulher, devido aos itens decorativos; durante a diligência o aparelho celular tocou e os policiais atenderam a chamada, momento em que confirmaram com a própria vítima o crime de roubo ocorrido há poucos minutos; nesse momento, o indiciado confirmou aos policiais que teria acabado de subtrair o referido aparelho celular de uma mulher, juntamente com outro agente que se evadiu em sentido oposto.

A denúncia (fls. 64/65) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/60) e foi recebida em 27/outubro/2021 (fls. 67/68).

Regularmente citado/notificado (fl. 87), o acusado não apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o réu interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas Alegações Finais, o Ministério Público pugnou pela condenação parcial da ação, sustentando a condenação, mas com o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; já a Defesa pediu pelo reconhecimento da minorante da confissão, bem como aplicação da pena no mínimo legal, fixando-se o início de cumprimento no regime aberto.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09 e 10/11), auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12), além da prova oral colhida.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia.

Ao ser interrogado em juízo, o denunciado Fernando Emanuel dos Santos Moreira, 27 anos, confessou sua participação no roubo; estava junto com seu colega quando avistou a vítima com o celular na mão; cada um abordou a ofendida de lados diferentes mandando que jogasse o celular na sacola saindo correndo em seguida; foi detido pela polícia cerca de 20 minutos depois; não estava armado, apenas simulou que portava arma de fogo (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A ofendida Emilly Amorim Brito, em juízo, disse que, ao deixar o carro no estacionamento, foi abordada por dois rapazes, um de cada lado; o da esquerda segurava uma sacola; ele disse para jogar o celular dentro da sacola senão a mataria; fez isso e eles foram embora; recuperou o celular depois de algum tempo; seu namorado ligou para o aparelho e a polícia atendeu, chamando a depoente; reconheceu o réu através do Teams (áudio sistema SAJ).

Na fase investigativa, Emilly narrou: "Informa que se encontrava caminhando pela via pública, quando foi abordada por dois indivíduos, sendo que cada um ficou de seu lado, tendo a declarante permanecido entre os agentes roubadores. Informa que os indivíduos passaram a proferir graves ameaças, instante em que foi exigido que a mesma entregasse seu aparelho celular e colocasse-o no interior de uma sacola trazia pelo agente que estava a sua direita. Aduz, então, que os agentes evadiram-

se rapidamente. Relata que durante a ação, um dos indivíduos disse que iria matá-la caso não fosse entregue o objeto. Informa que não percebeu se algum dos agentes estavam armados, visto que permaneceu olhando para baixo durante a ação delitiva. Por fim, esclarece que não conseguiu visualizar as características físicas dos agentes, devido a rapidez da ação delitiva. Relata ainda que logo após o delito buscou auxílio em um local próximo, tendo ligado para o seu namorado, neste instante visualizou uma viatura passando por si, e após já foi informada que seu aparelho celular tinha sido recuperado. Prontamente reconhece o objeto recuperado em poder do ora indiciado como sendo de sua propriedade, sendo o celular restituído-lhe neste ato mediante formalizações..." (fl. 06) (grifo meu).

O depoente Gustavo Mitiuye Bosquê de Carvalho, policial militar, visualizou alguém em atitude suspeita, pois ao ver a viatura ficou nervoso; abordado, com ele encontrou um celular; ele disse que era dele, mas a foto de bloqueio era de uma mulher; arguido, ele não sabia o número do aparelho; durante a abordagem, o namorado ligou informando sobre o assalto sofrido; ele acabou confessando o roubo do aparelho; nenhum armamento foi encontrado com o réu (áudio sistema SAJ).

A testemunha Natan Roberto Sanches Pedrini Xavier, policial militar, quando ouvido na fase investigativa, corroborou o depoimento do seu colega de farda (fls. 04).

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração do bem descrito na denúncia; a vítima foi categórica ao confirmar o assalto sofrido.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o acusado, em concurso de agentes com indivíduo não identificado, efetivou o roubo circunstanciado.

Neste sentido, a vítima foi coerente em suas declarações ao narrar o ocorrido, bem como ao reconhecer o acusado em juízo.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra do ofendido, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada - Palavras e reconhecimento da vítima - Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório - Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral - Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Réu reconhecido pela vítima do roubo - Palavra da vítima - Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada - Regime fechado adequado ao caso - Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

E se isso não bastasse, o réu, ao confessar o crime, descreveu a figura do seu comparsa durante toda ação delitiva.

Um único reparo a ser feito. A qualificadora do uso de arma deve ser afastada; a vítima, na fase investigativa, narrou não ter percebido se os roubadores estavam armados, narrativa essa confirmada em juízo.

Portanto, restou configurada somente a qualificadora do concurso de agentes.

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado. A Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-

se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em juízo procede totalmente. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre o acusado. É o quanto basta à condenação.

Note-se que, não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que a vítima tenha falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Assim, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se à condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não milita quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Cód. Penal.

O réu possui antecedente específico (fls. 34/35 - processo 0006725-21.2015) e é reincidente, um deles específico (fl. 35 - processos 009486-54.2017 e 0001354-32.2015; fl. 36 - processo 0005614-55.2015).

Atento, ainda, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal chegando a pena de 4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência (que são três, sendo uma delas específica), bem como a atenuante da confissão.

Assim, efetuo a compensação entre uma das reincidentes com a confissão. Com relação as outras duas reincidências, elevo a pena anterior em 1/4 (um quarto), chegando a pena de 6 (seis) anos de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Sobre tal pena base incidirá, ainda, a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3 (um terço) e alcançará 8 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa. Torno esta pena definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

O valor de cada dia multa será o mínimo legal, isto ante a pouca fortuna do réu, dado emergente dos autos.

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (CP, artigo 33, §2º, alínea 'a').

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial ante o fato de tratar-se

de roubo praticado em concurso de pessoas, meio executório este que implicou numa menor possibilidade de reação por parte da vítima.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado. O roubo foi perpetrado com atrevimento. O acusado investiu covardemente contra vítima indefesa, submetendo-a a graves ameaças, mantendo-a a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em Juízo e o faço para declarar o réu Fernando Emanuel dos Santos Moreira qualificado nos autos na fl. 16, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, e o condeno ao cumprimento da seguinte pena, cujo regime inicial ocorrerá no fechado: 8 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa. A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito praticado vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado Fernando.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, ainda mais agora diante da prolação do édito condenatório, não lhe faculto o direito de recorrer desta em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra custodiado.

Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

Bem apreendido e entregue à vítima (fl. 15).

P.I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA